



የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ሳላሥልጣን

ETHIOPIAN
COMMUNICATIONS AUTHORITY

**የቴሌኮሙኒኬሽን ህጋዊ ታሪፍ
መመሪያ
ቁጥር 797/2013**

**TELECOMMUNICATIONS
LAWFUL TARIFFS
DIRECTIVE
NO. 797/2021**

**July 2021
ADDIS ABABA**



የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን

ETHIOPIAN
COMMUNICATIONS AUTHORITY

የቴሌኮሙኒኬሽን ህጋዊ ታሪፊ መመሪያ
ቁጥር 797/2013

ሐምሌ 2013 ዓ.ም

አዲስ አበባ

የቴሌኮሚኬሽን ህጋዊ ታሪፍ መመሪያ

ባለስልጣኑ የቴሌኮሚኬሽን ኦፕሬተር ታሪፍ ህጋዊነትን ለመገምገም፣ ታሪፍ ለመጣል ወይም ታሪፎችን ለመከለስ ተግባር ላይ የሚያውላቸው ህጎች እና የአሰራር ስርዓቶች ላይ ግልጽነትን መፍጠር በማስፈለጉ፡

የቴሌኮሚኬሽን ኦፕሬተሮች ታሪፍ ሲቀይሩ ወይም አዲስ ታሪፍ ሲያስቀምጡ ባለሥልጣኑን የሚሳወቁበት ስርዓቶች ላይ ግልጽነት መፍጠር በማስፈለጉ፡

የቴሌኮሚኬሽን ኦፕሬተሮች ለሚሰጡት አገልግሎት ህጋዊ ያልሆኑ ታሪፎችን እንዳይጠይቁ መከልከል አስፈላጊ በመሆኑ፤

ባለስልጣኑ በኮሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 1148/2011 አንቀጽ 6(2)፣ 6(6)፣ 45(5) እና 46(1) መሰረት ይህን መመሪያ አውጥቷል።

ክፍል አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌዎች

1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ “የቴሌኮሚኬሽን ህጋዊ ታሪፍ መመሪያ ቁጥር 797/2013” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያስጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፤

- 1) “ገባሪ መሠረተ ልማት” ማለት አንቴናዎች፣ ሰዊቶችን፣ ሰርቨሮችን፣ የመረጃ ቋቶችን፣ የማከፋፈያ ወይም የፊደሮች መዳረሻ ኖድ እና የማስተላለፊያ መሣሪያዎችን ጨምሮ በገባሪ የቴሌኮሚኬሽን ኔትዎርክ ንብርብር ላይ ያሉ ክፍሎች ወይም አካላት ናቸው፤
- 2) “ባለሥልጣን” ማለት በኮሙኒኬሽን አገልግሎት አዋጅ ቁጥር 1148/2011 መሠረት የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን ነው፤
- 3) “ኮሎኬሽን” ማለት አንድ የቴሌኮሚኬሽን ኦፕሬተር ለአገልግሎት አቅርቦት የሚጠቀምባቸውን የኔትዎርክ መሳሪያዎች ወይም ሥርዓቶች የሌላኛው የቴሌኮሚኬሽን ኦፕሬተር የኔትዎርክ መሳሪያዎች ወይም ሥርዓቶች የተገጠሙበት ስፍራ ላይ በሁለቱ መካከል በሚደረሰው ስምምነት መሠረት ቴክኒካዊ አግባብነት ባለው ቦታ በአንድ ላይ ማስቀመጥ ነው።

- 4) “ቁጥጥር የሚደረግበት ታሪፍ” ማለት በባለስልጣኑ አግባብነት ባለው ገበያ ውስጥ ጉልህ የገበያ ድርሻ አለው ተብሎ የተወሰነ የቴሌኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር ለሚሰጠው አገልግሎት ወይም ጥቅል አገልግሎት የሚጥለው ታሪፍ ነው።
- 5) “ቁጥጥር የሚደረግበት የችርቻሮ ታሪፍ” ማለት አግባብነት ባለው የችርቻሮ ገበያ ውስጥ ጉልህ የገበያ ድርሻ አለው ተብሎ የተወሰነ የቴሌኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር ለሚሰጠው የችርቻሮ አገልግሎት የሚጥለው ታሪፍ ነው።
- 6) “ ቁጥጥር የሚደረግበት የጅምላ ታሪፍ” ማለት አግባብነት ባለው የጅምላ ገበያ ውስጥ ጉልህ የገበያ ድርሻ አለው ተብሎ የተወሰነ የቴሌኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር ለሚሰጠው የጅምላ አገልግሎት የሚጥለው ታሪፍ ነው።
- 7) “የታችኛው ክዋና” ማለት የችርቻሮ አገልግሎት የሚሰጥ እና ተዋራዳዊ በሆነ መልኩ የተደራጀ ኦፕሬተር የንግድ ስራ ሲሆን የችርቻሮ ንግድ አቅርቦቱን ሲያከናውን በህግ የተለየ እና ራሱን የቻለ ሌላ ተቋም ስራውን በሚሰራበት መልክ ነው።
- 8) “የታችኛ የችርቻሮ ዋጋ” ማለት የታችኛ ክዋኔ ወጪ ማለት ነው።
- 9) “መሠረተ ልማት መጋራት” ማለት በተዋዋዮቹ መካከል የሚደረገው ስምምነት እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የመሰረተ ልማት እና የኮሎኬሽን አቅራቢ ከመሰረተ ልማት እና ኮሎኬሽን ፈላጊ ጋር ቋሚ እና ገባሪ መሠረተ ልማቶችን የሚጋሩበት የተለያየ አሰራር ሲሆን የኔትወርክ ክፍሎችን፣ ሥርዓቶችን፣ መሣሪያዎችን፣ አገልግሎቶችን፣ ቅጥር ግቢዎችን ወይም የመጠቀም መብቶችን ጨምሮ ሌሎችንም ያካትታል።
- 10) “የህዳግ ጥበት” አግባብነት ባለው የችርቻሮ ገበያ ውስጥ ጉልህ የገበያ ድርሻ ያለው የቴሌኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር የችርቻሮ ንግድ ውስጥ ላሉ ሌሎች ተወዳዳሪ የቴሌኮም ኦፕሬተሮች የጅምላ ሽያጭ በማከናወን የችርቻሮ ዋጋን እና የጅምላን ዋጋ ሲወስን እና ባስቀመጠው የጅምላ እና የችርቻሮ ዋጋ መካከል ያለው የዋጋ ልዩነት በችርቻሮ ንግድ ውስጥ ያለ የተሻለ አፈጻጸም እና ውጤታማ የሆነ ተወዳዳሪ አገልግሎት እየሰጠ ውድድር ውስጥ መቆየት የማያስችለው ሁኔታ ሲከሰት የሚፈጠር ነው።
- 11) “ማሳወቂያ ሰጪ” ማለት ቁጥጥር የሚደረግበትን ታሪፍን ለመቀየር ወይም አዲስ ታሪፍ ለመተግበር ፍቃድ ለማግኘት ለባለሥልጣኑ የፅሁፍ ማሳወቂያ የሚያቀርብ የቴሌኮሚኒኬሽን ኦፕሬተር ነው።
- 12) ቋሚ መሠረተ ልማት” ማለት የገባሪ ቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ መሠረተ ልማት ንብርብር አካል ያልሆነ መሠረተ ልማት ሲሆን የሥራ ቦታዎችን፣ ሕንፃዎችን፣ መጠለያዎችን፣ ማማዎችን፣ ረዣዥም ቋሚዎችን፣ ምሶሶዎችን፣ መለስተኛ ጉድጓዶችን፣ ጠባብ ቦዮችን፣ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት እና የአየር ማቀዝቀዣን ጨምሮና ሌሎችንም የሚያካትት መሰረተ ልማት ነው።

- 13) “ከገበያ ማስወጫ ዋጋ” ማለት ጉልህ የገበያ ድርሻ ያለው የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ተፎካካሪ ወይም ተፎካካሪ ሊሆን የሚችልን የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ሆን ብሎ ለመጣል ወይም መጣል የሚችልበትን ሁኔታ በማሰብ ለአጭር ጊዜ ኪሳራ ውስጥ መግባት ወይም የሚያገኘውን ትርፍን መተው ነው።
- 14) “የችርቻሮ አገልግሎት” ማለት ለመጨረሻ ተጠቃሚው ወይም ለደንበኛ የሚሰጥ አገልግሎት ሲሆን ለቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር የሚሰጥ አገልግሎትን አያካትትም።
- 15) “ጉልህ የገበያ ድርሻ” ማለት ማለት ለኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስፈላጊ የሆኑ መገልገያዎችን ወይም በገበያ ውስጥ ያለውን ድርሻ አቅም በመጠቀም በኮሙኒኬሽን አገልግሎት ዋጋ ወይም አቅርቦት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የማሳረፍ ችሎታ ነው፤
- 16) “ጉልህ ድርሻ ያለው አፕሬተር” ማለት አግባብነት ባለው ገበያ ውስጥ ጉልፅ የገበያ ድርሻ እንዳለው የተወሰነ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ሲሆን ለብቻው ወይም ከሌሎች አካላት ጋር በጥምረት በመሆን የሚፈጥረው ሊሆን ይችላል። ይህም የገበያ የበላይነትን የሚሰጠው ሲሆን የኢኮኖሚ ጥንካሬው በሚታይ መልኩ ከተወዳዳሪዎች፣ ደንበኞች እንዲሁም የመጨረሻ ተጠቃሚዎች ነጻ በሆነ መልኩ እንዲንቀሳቀስ የሚያስችል አቅም ይሰጠዋል።
- 17) “በተዋረደ የተቀናጀ አፕሬተር” ማለት የችርቻሮ እና የጅምላ አገልግሎቶችን የሚያቀርብ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ነው።
- 18) “የጅምላ አገልግሎት” ማለት ለሌላ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር የሚሰጥ የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የኮሎኬሽን ወይም የመሠረተ ልማት መጋራት አገልግሎት ነው።
- 19) “የስራ ቀናት” ማለት ስራ የሚሰራባቸው ቀናት ብቻ ሲሆኑ ቅዳሜ፣ እሁድ እና ማኖቸውንም በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ የበዓላት ቀን የተባለ ነው።

3. ዓላማ

የዚህ መመሪያ ዓላማዎች፡

- 1) በአዋጁ አንቀጽ 45 እና 46 መሰረት ባለስልጣኑ የማንኛውንም የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ታሪፍ ህጋዊነት ለመገምገም፣ ታሪፍ ለመወሰን እና ታሪፎችን ለመከለስ ተግባር ላይ የሚያውላቸው ህጎች እና የአሰራር ስርዓቶች ላይ ግልጽነትን መፍጠር፤
- 2) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ታሪፍ መቀየር ወይም አዲስ ታሪፍ ማስቀመጥ ሲፈልግ ሊከተላቸው የሚገቡ ህጎች ላይ ግልጽነት መፍጠር፤
- 3) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች ለአገልግሎቶቻቸው ህጋዊ ያልሆኑ ታሪፎችን እንዳይጠይቁ መከላከል፤

ነው።

4. የተፈጻሚነት ወሰን

- 1) ይህ መመሪያ ቴሌኮምኒኬሽን፣ ኮሎኬሽን፣ እና መሠረተ ልማት መጋራት አገልግሎቶች ታሪፍ ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።
- 2) ይህ መመሪያ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ውስጥ በሚገኙ ሁሉም የቴሌኮምኒኬሽን አፕራተሮች ላይ ተግባራዊ ይሆናል። ይሁን እንጂ በግልጽ ሲመለከት የተወሰኑ ደንጋጌዎች አግባብ ባለው ገበያ ውስጥ ጉልህ ድርሻ ያለው አፕራተር ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

ክፍል ሁለት

የባለሥልጣኑ ሚና

5. የባለሥልጣኑ ሚና

1) ባለሥልጣኑ፡

ሀ) የሁሉም የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሮች ታሪፍ ህጋዊነትን ያረጋግጣል እንዲሁም ግልጽነታቸው እንዲጨምር ይሰራል፤

ለ) ህጋዊ ታሪፎችን ለመመዘን እና ለመወሰን የሚያስችሉ እና ከፍተኛ መተማመን የሚፈጥሩ ስታንዳርዶችን እና የአሰራር ስርዓቶችን ይዘረጋል፤ እና፤

ሐ) የሁሉንም የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተሮች ታሪፍ ሕጋዊነት ለማረጋገጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ ግምገማን ያደርጋል ፤ እንዳስፈላጊነቱም ለአገልግሎት የተቀመጡ ታሪፎችን ሕጋዊነታቸውን ለማረጋገጥ ቁጥጥር ያደርጋል።

2) ባለሥልጣኑ፡

ሀ) በአዋጁ አንቀጽ 45 (4) መሠረት ጉልህ የገበያ ድርሻ ያለው አፕራተር ያወጣው ማንኛውም ታሪፍ በባለስልጣኑ እስኪጸድቅ ድረስ ተፈጻሚነቱ እንዲዘጋጅ ትዕዛዝ ሊሰጥ ይችላል።

ለ) በራሱ ወይም በአንድ ወገን ጠያቂነት ጣልቃ በመግባት የአንድ የቴሌኮሙኒኬሽን አፕራተር ታሪፍ ህጋዊነትን ይወስናል፤

ክፍል ሦስት

የሕጋዊ ታሪፎች አጠቃላይ መርሆች

6. የሕጋዊ ታሪፎች አጠቃላይ መርሆች

- 1) በአዋጁ አንቀጽ 45(1) መሠረት ሁሉም የቴሌኮሚኒኬሽን አፕራተሮች የሚጠይቁት ክፍያ በተጠቃሚዎች ወይም በተጠቃሚ መደቦች መካከል አግባብ ያልሆነ አድልዎ የማይፈጥር ተገቢና ምክንያታዊ መሆን አለበት፡፡
- 2) አገልግሎት ገዢ ስለ አንድ ጊዜ ክፍያ ፣ ስለ ተደጋጋሚ ክፍያዎች እና ቅናሾች ሙሉ መረጃ ሊኖረው ስለሚገባ ታሪፎች በይፋ ወይም በግልፅ መንገድ ሊገለፁ ይገባል፡፡
- 3) ታሪፎች አንድ ምርት ወይም አገልግሎት ለማቅረብ መሰረታዊ ወጪዎችን ከግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው፡፡
- 4) በተመሳሳይ ደምቦች እና ሁኔታዎች የሚሸጡ ተመሳሳይ የችርቻሮ አገልግሎቶች ታሪፎች በገዢዎች ወይም በገዢ መደቦች መካከል ተመሳሳይ መሆን አለባቸው፡፡
- 5) ለራሱ እና ለሌላ አፕራተር ተመሳሳይ የጅምላ አገልግሎት የሚሰጥ በተወራድ የተቀናጀ አፕራተር በተመሳሳይ ደምቦች እና ሁኔታዎች አገልግሎቱን መስጠት አለበት፡፡

ክፍል አራት

ቁጥጥር የሚደረግባቸው ታሪፎችን ፋይል ስለማድረግ እና ስለ ማፅደቅ

7. ቁጥጥር የሚደረግባቸው የችርቻሮ እና የጅምላ አገልግሎቶች ታሪፎችን ፋይል ስለማድረግ እና ማፅደቅ

- 1) የቴሌኮሚኒኬሽን አፕራተር ቁጥጥር የሚደረግበት አዲስ ታሪፍ ለማስተዋወቅ ወይም ቁጥጥር የሚደረግበትን ታሪፍ ለመለወጥ ሲፈልግ ይህን ለባለስልጣኑ የማሳወቅ እና አንዲጸድቅለት መጠየቅ አለበት፡፡ እንዲህ ዓይነቱ ማሳወቂያ በሚወጣው ታሪፍ ላይ መሰረታዊ ለውጥ በሚፈጥሩ በዋጋ ሊገለጹ በማይችሉ ውሎች ላይም ተፈጻሚ ይሆናል፡፡
- 2) ባለሥልጣኑ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የጽሑፍ ማስታወቂያ በተቀበለ በአሥራ አምስት (15) የሥራ ቀናት ውስጥ፡

ሀ) ታሪፉን ማፅደቅ፤

ለ) ውሳኔ ከመወሰኑ በፊት ማሳወቂያ ካቀረበው አካል ተጨማሪ መረጃን መጠየቅ፤ ወይም

ሐ) የቀረበውን ታሪፍ ውድቅ ማድረግ እና ውድቅ የተደረገበትን ምክንያት በጽሁፍ መግለጽ፤

አለበት፡፡

- 3) ማሳወቂያ ያቀረበ አካል ያቀረበው ታሪፍ በባለሥልጣኑ ካልፀደቀ በቀር ተግባራዊ ሊደረግ አይችልም።
- 4) ባለሥልጣኑ የቀረበውን ታሪፍ ለተጨማሪ አስር (10) የሥራ ቀናት ለመገምገም በማሰብ ማራዘም ይችላል።
- 5) ባለሥልጣኑ በአስራ አምስት (15) የሥራ ቀናት ጊዜ ወይም ተፈጻሚ የሚሆን ከሆነ በተራዘመው ጊዜ ውስጥ ማሳወቂያ ላቀረበው አካል መልስ ካልሰጠ ታሪፉ እንደፀደቀ ይቆጠራል።
- 6) አሳዋቂው አካል ታሪፉ ከፀደቀ ከሰዓት (7) ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ የተፈቀደውን ታሪፍ በድረ-ገፁ ላይ ማተም አለበት።
- 7) ባለሥልጣኑ የቀረበውን ታሪፍ የማያፀድቅ ከሆነ የሚከተሉትን ማድረግ አለበት፡

ሀ) ለአሳዋቂው አካል የቀረበው ታሪፍ ተግባራዊ ሊሆን እንደማይችል ያሳውቃል፤ ወይም

ለ) በአዋጁ አንቀጽ 46 ፣ በዚህ መመሪያ እና በባለሥልጣኑ በጸደቁ ማናቸውም መመሪያዎች መሰረት ቁጥጥር የሚደረግባቸው ታሪፎችን ህጋዊነታቸውን ለማረጋገጥ ታሪፍ የመገምገም ሂደት ይጀምራል።

- 8) በዚህ መመሪያ ውስጥ የተመለከቱ የትኞችም ድንጋጌዎች ቢኖሩም፤ ቁጥጥር የሚደረግበት ታሪፍ በባለሥልጣኑ መጽደቁ በአዋጁ አንቀጽ 48 ላይ ያሉትን የፀረ-ውድድር አሠራሮችን ድንጋጌዎች ወይም ባለሥልጣኑ ያፀደቀውን ማንኛውንም መመሪያ ተግባራዊ ከማድረግ ነፃ አያደርግም።

ክፍል አምስት

የዋጋ አወጣጥ መርሆች

8. ቁጥጥር የሚደረግባቸው የጅምላ አገልግሎቶች ታሪፍ የዋጋ አወጣጥ መርሆች

- 1) ቁጥጥር የሚደረግባቸው የጅምላ ታሪፎች፦

ሀ) ዋጋ-ተኮር፤ እና

ለ) አድሎአዊ ያልሆኑ፤ መሆን አለባቸው።

- 2) ቁጥጥር የሚደረግበት የጅምላ ታሪፍ ዋጋ-ተኮር መሆኑን ለመገምገም ባለሥልጣኑ ፣

ሀ) ወደፊት ሊኖር የሚችል የወጪ ጭማሪ የዋጋ ዘዴ፤ ወይም

ለ) አግባብ ያለው የጅምላ ታሪፎች ዓለም አቀፍ ልምድን፤ ይጠቀማል።

3) ባለስልጣኑ ወደፊት ሊኖር የሚችል የወጪ ጭማሪ የዋጋ ዘዴን በመጠቀም ቁጥጥር የሚደረግበት የጅምላ ታሪፍ ሲገመገም የሚከተሉትን መርሆዎች ተግባራዊ ያደረጋል፡

ሀ) ወደፊት ሊኖሩ የሚችሉ ወጭዎች አንድ ውጤታማ የሆነ አፕሬተር የተወሰነ አገልግሎትን ለመስጠት የሚያወጣቸው ወጪዎች ናቸው።

ለ) የወጪ መሰረት የሚከተሉት የወጪ ዘዴዎችን በመጠቀም ይቀመጣል፡

i) ሙሉ ወጪዎች;

ii) በረጅም ጊዜ እየጨመረ የሚሄድ ወጪ ወይም

iii) የተደመረ በረጅም ጊዜ እየጨመረ የሚሄድ ወጪ፤ ይህም (የጋራ እና መደበኛ ወጪዎችን ያካትታል)

4) በአለም አቀፍ ተሞክሮዎች ላይ መሰረት በማድረግ ቁጥጥር የሚደረግበት የጅምላ ታሪፍ ሲገመገም ፤ ባለሥልጣኑ የሚከተሉትን ዳታዎች ጥቅም ላይ ያውላል፦

ሀ) የተመለከተውን አገልግሎት ታሪፍ ለመወሰን የፊት ምልክታ የዋጋ ጭማሪ ዘዴን የተጠቀሙ ሃገራት ; እና

ለ) ከኢትዮጵያ ጋር ምክንያታዊ በሆነ መልኩ ተቀራራቢነት ያላቸው ሃገራት።

5) ባለሥልጣኑ በንዑስ አንቀፅ (3) እና (4) ላይ የተመለከቱትን አማራጮች ተግባራዊ በማድረግ ቁጥጥር የሚደረግበትን የጅምላ ታሪፍ ለመገምገም የሚያስችል አስተማማኝ መረጃዎችን ማግኘት ካልቻለ እና፦

ሀ) የጅምላ አገልግሎት አቅራቢ ስምምነት ውስጥ ካለው ከሌላኛው ወገን ተመጣጣኝ የሆነ የጅምላ አገልግሎት የሚቀበል ከሆነ፤ ወይም

ለ) ባለሥልጣኑ የማቻቻል ዘዴ ምክንያታዊ እንደሆነ ከወሰነ፤

የማቻቻል ዘዴ ተግባራዊ ሊያደርግ ይችላል፦

6) አገልግሎቶቹን ለማቅረብ በሚወጡ ወጪዎች ወይም በሚጠበቁ ወጪዎች ምክንያት ካልሆነ በስተቀር የጅምላ አገልግሎት አቅራቢ በተመሳሳይ ውሎች እና ሁኔታዎች ስር ለሚቀርቡ ተመሳሳይ አገልግሎቶች የተለያዩ አፕሬተሮችን የተለያዩ ክፍያ የሚያስከፍል ከሆነ፤ ቁጥጥር የሚደረግበት ታሪፍ አግብብ ባልሆነ መልኩ አድሎዎ እንደፈጠረ ይቆጠራል።

7) የጅምላ አገልግሎትን የሚያቀርብ በተዋረድ የተቀናጀ አፕሬተር በስሩ ላለ የታችኛው ክዋኔ አገልግሎቱን የሚያቀርብበት ዋጋ በተመሳሳይ አገልግሎት ላይ ለተሰማሩ ሌላ አፕሬተሮች

ከሚያቀርብበት ዋጋ ያነሰ እንደሆነ፤ ቁጥጥር የሚደረግበት ታሪፍ አግባብ ባልሆነ መልኩ አድሎዎ እንደፈጠረ ይቆጠራል።

- 8) ባለስልጣኑ በዚህ አንቀጽ ንሁስ አንቀጽ 7 ላይ የተመለከተውን የጅምላ አገልግሎትን ለራስ ከማቅረብ ጋር የተገናኙ ወጪዎችን ለማስላት፤ በዚህ አንቀጽ ንሁስ አንቀጽ 3 ላይ የተመለከተውን የፊት ምልክታ ወጪ ጭማሪ ዘዴን ተግባራዊ ያደረጋል።

9. ቁጥጥር የሚደረግበት የችርቻሮ አገልግሎቶች የዋጋ ማውጫ መርሆች

- 1) ባለሥልጣኑ ፋይል የተደረገ ቁጥጥር የሚደረግበት የችርቻሮ ታሪፍ ሕጋዊነት ለማረጋገጥ ግምገማ ሲያከናውን ታሪፉ ከገበያ የማያስወጣ ሙከራን ወይም የህዳግ መጥበብ ሙከራን ማለፍ ይጠበቅበታል፤ በተጨማሪም አግባብ ባልሆነ መልኩ አድሎአዊ መሆን የለበትም።
- 2) ባለስልጣኑ የችርቻሮ ታሪፍ ከገቢያ አስወጪ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ሲገመግም የሚከተሉትን ነጥቦች ግንዛቤ ውስጥ መክተት አለበት፦

ሀ) ለሚመለከተው አገልግሎት ወይም ጥቅል አገልግሎት የተቀመጠው ታሪፍ ከወጣበት ወጪ ያነሰ ነው ወይስ አይደለም። ታሪፉ ከወጣው ወጪ ጋር እኩል ወይም ከፍ ያለ ከሆነ፤ ከገበያ ማስወጫ ዋጋ ሙከራን አልፎል።

ለ) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩ ወቅታዊ የበጀት አመቱ ወጪ ወይም የሚገኝ ከሆነ ለቁጥጥር ስራ የወጣ ወጪ እንደ መረጃ ምንጭ በመወሰድ የአንድን አገልግሎት ወጪዎችን ያሰላል። እነዚህ ወጪዎች የተወሰዱት ካለፈው ዓመት ከሆኑ ለአገልግሎቱ የወጣው ወጪ ሲሰላ ምክንያታዊ የሆነ ማስተካከያ ይደረግበታል።

ሐ) የወጪውን መሠረት ለመወሰን ባለሥልጣኑ የሚከተሉትን የወጪ ተግባራዊ ያደርጋል፦

i) ሙሉ ወጪ፤

ii) በረዥም ጊዜ እየጨመረ የሚሄድ ወጪ ፤ ወይም

iii) ተደማሪ እየጨመረ የሚሄድ ወጪ፤ ይህ የጋራ እና መደበኛ ወጪዎችን ያካትታል።

- 3) ባለስልጣኑ ቁጥጥር የሚደረግበት የችርቻሮ ንግድ የህዳግ ጥበት ሙከራን ያልፋል ወይስ አያልፍም የሚለውን ነጥብ በሚገመግምበት ወቅት፤ የሚከተሉትን ነጥቦች ግንዛቤ ውስጥ ያስገባል፦

ሀ) የሕዳግ ጥበት መኖሩን ይመዝናል፤

ለ) በችርቻሮ ታሪፍ እና የችርቻሮ አገልግሎት ለማቅረብ በሚያስፈልገው ወጪ መካከል ያለው ልዩነት አወንታዊ መሆኑን ይገመግማል። በችርቻሮ ታሪፍ እና የችርቻሮ

አገልግሎቱን ለመስጠት በሚወጣው ወጪ መካከል ያለው ልዩነት አውንታዊ ከሆነ፤ ታሪፉ የህዳግ ጥበት ሙከራን አንዳለፈ ይቆጠራል።

ሐ) የችርቻሮ አገልግሎት ወጪዎችን ለማስላት በጅምላ ንግድ ውስጥ የተገዙ አስፈላጊ ግባቶች ወጪ እና የታችኛው የችርቻሮ ወጪን ግንዛቤ ውስጥ በመክተት የሚሰላ ይሆናል።

መ) በተዋረድ የተቀናጀ አፕሬተር የታችኛው የችርቻሮ ወጪን እንደ ከታች ያለ ውጤታማ የሆነ ተወዳዳሪ አፕሬተር የችርቻሮ ወጪ አድርጎ በመውሰድ የችርቻሮ አገልግሎት አቅርቦት ወጪን ያሰላል።

ሠ) የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሩን ወቅታዊ የበጀት ዓመት ወጪ ወይም የሚገኝ ከሆነ የቁጥጥር ወጪዎችን እንደ ምንጭ በመጠቀም በተዋረድ የተቀናጀ አፕሬተር የታችኛው የችርቻሮ ወጪ ይሰላል። እነዚህ ወጪዎች የተወሰዱት ካለፈው ዓመት ከሆኑ ለአገልግሎቱ የወጣው ወጪ ሲሰላ ምክንያታዊ የሆነ ማስተካከያ ይደረግበታል።

ረ)) የችርቻሮ ንግድ የወጪን መሠረት ለመወሰን ባለሥልጣኑ የሚከተሉትን የወጪ፡

i. ሙሉ ወጪ፤

ii. በረጅም ጊዜ እየጨመረ የሚሄድ ወጪ ፤ ወይም

iii. ተደማሪ በረጅም ጊዜ እየጨመረ የሚሄድ ወጪ፡ ይህ የጋራ እና መደበኛ ወጪዎችን ያካትታል።

10. ያልተገባ የዋጋ መድሎ

አገልግሎቶቹን ለማቅረብ በሚወጡ ወጪዎች ወይም በሚጠበቁ ወጪዎች ልዩነት ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር አግባብነት ባለው ገበያ ውስጥ በተመሳሳይ ውሎች እና ሁኔታዎች ለሚቀርቡ ተመሳሳይ አገልግሎቶች ተጠቃሚዎችን ወይም የተጠቃሚ መደብን የተለያየ ክፍያ ማስከፈል አይችልም።

ክፍል ስድስት

የታሪፍ ክለሳዎች

11. የታሪፍ ክለሳዎች

- 1) ባለስልጣኑ በአዋጁ አንቀጽ 46 መሰረት ፈቃድ ያለውን ማንኛውም የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ታሪፍ የመቆጣጠር ወይም የመገምገም ስልጣን አለው።
- 2) ባለስልጣኑ በራሱ ተነሳሽነት ወይም ፍላጎት ባለው ማንኛውም አካል ጠያቂነት የቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተር ታሪፍ ህጋዊ መሆኑን ለማረጋገጥ ጉዳዩን የመመልከት ሂደት ሊጀምር ይችላል።

- 3) ባለስልጣኑ ታሪፍ የመከለስ ሂደት ለመጀመር ከወሰነ ክለሳው የጅምላ ንግድ ወይም የችርቻሮ ንግድን መሰረት በማድረግ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 8 እና 9 ላይ የተመለከተ የዋጋ መርህን መከተል አለበት።
- 4) የዚህ አንቀጽ ንሁስ አንቀጽ 2 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ባለሥልጣኑ ጉዳዩን የመመልከት ሂደት ለመጀመር ከወሰነ ፣ በአዋጁ ከአንቀጽ 35 እስከ 38 እንዲሁም ከዚህ በታች የተመለከቱ የአሰራር ስርዓቶች መሰረት በማድረግ ይሆናል፦

ሀ) ባለስልጣኑ የታሪፍ ግምገማን በማከናወን እና ታሪፍን በመወሰን ህጋዊነትን ለማረጋገጥ የቁጥጥር ሂደት መጀመሩን ፍላጎት ላላቸው አካላት የሕዝብ ማሳወቂያ በማውጣት ይገልጻል፤

ለ) ማሳወቂያው የመወያያ ነጥቦችን መያዝ ያለበት ሲሆን በዚህም የታሪፍ ክለሳው ለምን እንደሚከናወን እና ባለስልጣኑ ታሪፉ ህጋዊነትን እንዲላበስ ሊከተል ያሰባው አካሄድ ምን እንደሆነ ማካተት አለበት።

ሐ) ማስታወቂያው ፍላጎት ያላቸው አካላት አስተያየታቸውን ፋይል ከማድረጊያ መስፈርት ጋር የሚያስገቡበት እና ለህዝባዊ ምክክር የሚቀርብበትን የጊዜን ርዝማኔ ማካተት አለበት።

መ) ባለሥልጣኑ ፍላጎት ላላቸው ወገኖች ምላሽ ለመስጠትና አስተያየቶችን ለማቅረብ ከአሥራ አምስት (15) ያላነሱ የሥራ ቀናት መስጠት አለበት።

ሠ) ባለሥልጣኑ ከሚመለከታቸው አካላት አስተያየቶችን ከተቀበለ በኋላ ለተቀበለው አስተያየቶች ምላሹን ከአሥራ አምስት (15) ባልበለጠ የሥራ ቀናት ውስጥ መስጠት አለበት በዚህም፦

- i) ለእያንዳንዱ አስተያየት መልስ በመስጠት የመጨረሻ ውሳኔ ያሳልፋል; ወይም
- ii) ለእያንዳንዱ አስተያየት መልስ ይሰጣል፤ አስፈላጊም ሲሆን የመጨረሻ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት ሁለተኛ የውይይት ነጥብ በማቅረብ ፍላጎት ያላቸው አካላት ከአሥራ አምስት (15) ባላነሱ የሥራ ቀናት ውስጥ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ያደርጋል።

ረ) ባለሥልጣኑ በራሱ ምርጫ የመጨረሻ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት ፍላጎት ካላቸው አካላት ከሁለት (2) ዙሮች በላይ አስተያየቶችን ሊቀበል ይችላል።

ሰ) ባለስልጣኑ ውሳኔውን በጽሑፍ መስጠት አለበት። ለውሳኔው መሰረት የሆኑት መሰረታዊ ምክንያቶችም በውሳኔው ውስጥ መካተት አለባቸው።

ክፍል ሰባት

የሂሳብ ደብተር መለያየት

12. የሂሳብ ደብተር መለያየት

- 1) ባለሥልጣኑ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎት አቅራቢውን ለጅምላ ሽያጭ አገልግሎት አግባብነት ባለው ገበያ ውስጥ ጉልህ የገበያ ድርሻ እንዳለው ከወሰነ እና አገልግሎት ሰጪው የችርቻሮ አገልግሎት የሚሰጥ በተዋረድ የተቀናጀ ኦፕሬተር ከሆነ ከአገልግሎቱ ጋር የተያያዙ ገቢ እና ወጪዎችን መለየት እንዲቻል በሕግ ራሱን ችሎ እንደሚሰራ ከባኔያ የጅምላ ሽያጩን የተለየ የሂሳብ መዝገብ መያዝ አለበት፡፡
- 2) ባለሥልጣኑ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የተመለከተው የሂሳብ አያያዝ እንዴት ተግባራዊ መደረግ እንዳለበት የሚያሳይ መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡

ክፍል ስምንት

ታሪፎችን ለህዝብ ማሳወቅ

13. በባለሥልጣኑ ቁጥጥር የሚደረግባቸው ታሪፎች ህትመት

- 1) ባለስልጣኑ በአንድ ወይም ከአንድ በላይ በሆኑ አግባብነት ባላቸው ገበያዎች ምርት ላይ ጉልህ የገበያ ድርሻ አለው ብሎ የወሰነው የቴሌኮም ኦፕሬተር በድረገጹ ላይ ታሪፉን ማውጣት አለበት፡፡
- 2) ባለስልጣኑ የጸደቁ ቁጥጥር የሚደረግባቸው ታሪፎችን የተመለከቱ በቂ እና ወቅታዊ የሆኑ ሊንፎርሜሽኖች በደረገጹ ላይ ያወጣል ወይም እንዲወጣ ያደርጋል፡፡

ክፍል ዘጠኝ

ሕግ ማስፈጸም እና ሕግ ማክበር

14. ህግን ማክበር

ባለሥልጣኑ ቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሮች የአዋጁን እና የዚህ መመሪያ ድንጋጌዎች ማክበራቸውን ይቆጣጠራል፡፡

15. ሕግ ማስፈጸም

- 1) ባለስልጣኑ በዚህ መመሪያ፣ አዋጁ እና ባለስልጣኑ ያጸደቃቸውን መመሪያዎች መስረት በማድረግ የቴሌኮሙኒኬሽን ኦፕሬተሩ የዚህን መመሪያ ድንጋጌዎች ጥሷል ብሎ ከወሰነ፣ በአዋጅ አንቀጽ 52 መሠረት እርምጃ የሚወስድ ሲሆን እርምጃው የገንዘብ ቅጣት ወይም ሁኔታዎችን ወደነበረበት መመለስ ሊሆን ይችላል፡፡

2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ባለስልጣኑ የሚያስቀምጣቸው መፍትሄዎች እና ቅጣቶች በአዋጁ አንቀጽ 52(6) መሠረት ፈቃድ ስለመሰረዘ፣ እገዳ እና ሌሎች የአስተዳደር እርምጃዎች እና ቅጣቶች እንዲሁም የቅጣት መጠኖች ለመወሰን በወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ መሠረት ይሆናል።

ክፍል አስር

ልዩ ልዩ አቅርቦቶች

16. ሚስጥራዊነት

በዚህ መመሪያ መሠረት በቴሌኮሙኒኬሽን አፕሬተሮች የሚሰጥ መረጃ ሚስጥራዊ ከሆኑ፣ ባለስልጣኑ የመረጃውን ሚስጥራዊነት ለመጠበቅ ምክንያታዊ የሆኑ እርምጃዎችን መውሰድ አለበት።

17. የይግባኝ መብት

ባለስልጣኑ በዚህ መመሪያ መሠረት የሚሰጠው ማንኛውም ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ በአዋጁ አንቀጽ 38 እና 39 መሠረት መልሶ ሊታይ እና የይግባኝ ሊጠየቅበት ይችላል።

18. ማሻሻያ

ባለስልጣኑ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በማንኛውም ጊዜ ፈቃድ ለተሰጣቸው አገልግሎት ሰጪዎች አስቀድሞ በማሳወቅ እና በአዋጁ መሠረት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመወያየት ይህንን መመሪያ ሊያሻሽል ይችላል።

19. መመሪያው ስለሚጸናበት ጊዜ

ይህ መመሪያ ከሐምሌ 2 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሐምሌ 2 ቀን 2013 ዓ.ም

ኢንጂነር ባልቻ ሬባ

ዋና ዳይሬክተር

የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን



የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለሥልጣን

ETHIOPIAN
COMMUNICATIONS AUTHORITY

**TELECOMMUNICATIONS
LAWFUL TARIFFS DIRECTIVE
No. 797/2021**

**JULY 2021
ADDIS ABABA**

TELECOMMUNICATIONS LAWFUL TARIFFS DIRECTIVE

WHEREAS it is important to establish a framework that provides clarity on the rules and procedures the Authority shall follow to assess the lawfulness of tariffs, intervene to set tariffs, and review the tariffs of Telecommunications Operators;

RECOGNIZING the necessity to provide clarity to Telecommunications Operators on how they shall notify the Authority about changing or introducing new tariffs;

GIVEN the necessity to prevent Telecommunications Operators from charging unlawful tariffs for their services;

NOW, THERFORE, in accordance with Articles 6(2), 6(6), 45(5), and 46(1), of the Communications Service Proclamation, the Authority hereby issues this Telecommunications Lawful Tariffs Directive.

PART ONE GENERAL

1. Short Title

This Directive may be cited as the “Telecommunications Lawful Tariffs Directive No. 797/2021.”

2. Definitions

In this Directive, unless the context otherwise requires:

- 1) “**Active Infrastructure**” means the elements or components on the active layer of a Telecommunications Network, including, but not limited to, antennas, switches, servers, databases, radio access nodes, and transmission equipment.
- 2) “**Authority**” means the Ethiopian Communications Authority established under the Communications Service Proclamation No. 1148/2019.
- 3) “**Collocation**” means the placement of network equipment or systems that are used for service provision by a Telecommunications Operator together with network equipment or systems installed at premises of other Telecommunications Operator at a technically feasible location on the basis of agreement reached between them.
- 4) “**Controlled Tariff**” means a tariff for a service or a bundle of services, where the Authority has determined that the Telecommunications Operator providing those services holds Significant Market Power in a relevant market for those services.
- 5) “**Controlled Retail Tariff**” means a tariff of a Retail Service provided by any Telecommunications Operator that has been found to hold Significant Market Power in a relevant market for the Retail Service.
- 6) “**Controlled Wholesale Tariff**” means a tariff of Wholesale Services provided by any Telecommunications Operator that has been found to hold Significant Market Power in a relevant market for the wholesale service.
- 7) “**Downstream Operation**” means the business operations of a Vertically Integrated Operator that concerns with the supply of Retail Services, as if the supply of Retail Services were carried out by a legally separate entity.
- 8) “**Downstream Retail Cost**” means the cost of the Downstream Operation.

- 9) “**Infrastructure Sharing**” means various kinds of arrangements to share an infrastructure sharing and collocation provider’s active and passive infrastructure, including, but not limited to, the sharing of network elements, antennas, switches, radio access nodes, systems, equipment, facilities, premises or rights of way, with an infrastructure sharing and collocation seeker, subject to an agreement between the parties.
- 10) “**Margin Squeeze**” means the occurrence when an Operator with Significant Market Power in a relevant retail market who also supplies an essential Wholesale Service to a competitor in a retail market, sets its retail tariff and/or wholesale tariff, such that, the difference between the retail tariff and the wholesale tariff of the corresponding Wholesale Service, would not allow an efficient retail competitor to sustain a competing service.
- 11) “**Notifying Party**” means a Telecommunications Operator that submits a written notification to the Authority seeking approval to introduce or change a Controlled Tariff.
- 12) “**Passive Infrastructure**” means infrastructure that is not part of the active layer of a Telecommunications Network, including but not limited to, sites, buildings, shelters, towers, masts, poles, ducts, trenches, electric power supply, and air conditioning.
- 13) “**Predatory Pricing**” means where an operator with Significant Market Power deliberately incurs losses or forego profits in the short term, with the intention of foreclosing or be likely to foreclose, a competitor or potential competitor.
- 14) “**Retail Service**” means a Telecommunications Service that is provided to the end user or subscriber and not to another Telecommunications Operator.
- 15) “**Significant Market Power (SMP)**” means the ability to materially affect the price or supply in the relevant market for communications service as a result of either control over essential facilities or use of a Person’s position in the market.
- 16) “**SMP Operator**” or a “Telecommunications Operator with SMP” means a Telecommunications Operator that has been determined by the Authority to hold Significant Market Power in a relevant market either acting individually or jointly with others, it enjoys a position equivalent to dominance, that is to say a position of economic strength affording it the power to behave to a noticeable extent independently of competitors, customers, and ultimately consumers.
- 17) “**Vertically Integrated Operator**” means a Telecommunications Operator that provides Wholesale and Retail Services.
- 18) “**Wholesale Service**” means a Telecommunications, Collocation, or Infrastructure Sharing Service, that is provided to another Telecommunications Operator.
- 19) “**Working Days**” means business working days only and shall not include Saturday, Sunday and any day that has been declared to be a public holiday by the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

3. Objectives

The objectives of this Directive are to:

- 1) Provide clarity on the rules and procedures the Authority shall follow to assess the lawfulness of tariffs, intervene to set tariffs, and review the tariffs of Telecommunications Operators pursuant to Articles 45 and 46 of the Proclamation.

- 2) Provide clarity on the rules Telecommunications Operators shall follow to notify the Authority, when required, about changing or introducing new tariffs.
- 3) Prevent Telecommunications Operators from charging unlawful tariffs for their services.

4. Scope of Application

- 1) This Directive applies to tariffs of Telecommunications, Collocation, and Infrastructure Sharing services.
- 2) This Directive applies to all Telecommunications Operators in the Federal Democratic Republic of Ethiopia. However, some provisions, when specified, are only applicable to Operators with Significant Market Power (“SMP”) in a relevant market.

PART TWO ROLE OF THE AUTHORITY

5. Role of the Authority

- 1) The Authority shall:
 - a) Endeavor to increase the transparency and ensure the lawfulness of tariffs from all Telecommunications Operators;
 - b) Provide a high degree of certainty on the standards and procedures, to assess and set lawful tariffs; and,
 - c) Review from time to time, the lawfulness of tariffs from any Telecommunications Operator; and regulate the tariffs of services, when needed, to ensure their lawfulness.
- 2) The Authority may:
 - a) Direct a Telecommunications Operator with Significant Market Power, to delay the effectiveness of any tariff in a relevant market, until the Authority has approved it, in accordance with Article 45 (4) of the Proclamation; and,
 - b) Intervene on its own instance, or when requested by a party, to determine the lawfulness of tariffs of any Telecommunications Operator.

PART THREE GENERAL PRINCIPLES OF LAWFUL TARIFFS

6. General Principles of Lawful Tariffs

- 1) Pursuant to Article 45 (1) of the Proclamation, all Telecommunications Operators shall charge justifiable and reasonable charges that are not unduly discriminatory among users or classes of users.
- 2) Tariffs shall be publicized or disclosed in a transparent way, so that a buyer shall have full information about one-off charges, recurring charges, and discounts.
- 3) Tariffs shall take into account the underlying costs of providing a product or service.
- 4) Tariffs of similar Retail Services, sold under similar terms and conditions, shall be similar among buyers or classes of buyers.

- 5) A Vertically Integrated Operator that provides a similar Wholesale Service to itself and to another operator, shall provide that service under similar terms and conditions.

PART FOUR

FILLING AND APPROVAL OF CONTROLLED TARIFFS

7. Filing and Approval of Tariffs for Retail and Wholesale Services with Controlled Tariffs

- 1) A Telecommunications Operator shall notify the Authority, and seek approval, whenever it intends to introduce or change a Controlled Tariff. Such notification shall also apply to the non-price terms that amount to a material change in the resulting tariff.
- 2) Upon receiving a written notification pursuant to Sub-Article (1) of this Article, the Authority shall within fifteen (15) working days to either:
 - a) Approve the filed tariff;
 - b) Request further information to the Notifying Party before making a decision; or
 - c) Not approve the filed tariff, stating in writing its reasons for the denial.
- 3) The Notifying Party shall not implement the filed tariff unless it has been approved by the Authority.
- 4) The Authority may, at its own instance, extend the time to review the filed tariff for an additional ten (10) working days.
- 5) If the Authority does not respond to the notification within the fifteen (15) working days period, or within the extended time, if applicable, such tariff shall be deemed approved.
- 6) The Notifying Party shall publish the approved tariff on its website no later than seven (7) days after the tariff has been approved.
- 7) Where the Authority does not approve a filed tariff, it shall either:
 - a) Instruct the Notifying Party that the filed tariff may not be implemented; or
 - b) Initiate a proceeding to review the Controlled Tariff to ensure their lawfulness pursuant to Article 46 of the Proclamation, this Directive, and any applicable Directive adopted by the Authority.
- 8) Notwithstanding any provision in this Directive, the approval of a Controlled Tariff does not exempt a Notifying Party from complying with the anti-competitive practices' provisions in Article 48 of the Proclamation, or any applicable Directive adopted by the Authority.

PART FIVE

PRICING PRINCIPLES

8. Pricing Principles for Wholesale Services with Controlled Tariffs

- 1) Controlled Wholesale Tariffs shall be:
 - a) Cost-oriented; and,
 - b) Not unduly discriminatory.

- 2) To assess whether a Controlled Wholesale Tariff is cost-oriented, the Authority shall use, either:
 - a) A forward-looking incremental cost methodology, or
 - b) An international benchmark of relevant Wholesale Tariffs.
- 3) When assessing a Controlled Wholesale Tariff based on a forward-looking incremental cost methodology, the Authority shall apply the following principles:
 - a) Forward-looking costs shall refer to the costs an Efficient Operator would incur to provide a given service.
 - b) The cost basis shall be established by using any of the following cost modelling methods:
 - i) Fully allocated costs;
 - ii) Long-run incremental cost (LRIC); or,
 - iii) Long-run incremental cost plus (LRIC+), which allows for joint and common costs.
- 4) When assessing a Controlled Wholesale Tariff based on international benchmarks, the Authority shall use data from:
 - a) Countries that have used a forward-looking incremental cost methodology to set the tariff of a comparable service; and,
 - b) Countries that can reasonably be regarded as comparable to Ethiopia.
- 5) Where the Authority has not able to obtain reliable information to assess a Controlled Wholesale Tariff by using any of the options provided in Sub-Articles (3) and (4) of this Article, the Authority may consider a settlement-free approach to set such tariff, if:
 - a) The provider of the Wholesale Service receives a comparable Wholesale Service from the other party to an agreement; or,
 - b) The Authority has determined the settlement-free approach to be reasonable.
- 6) A Controlled Wholesale Tariff shall be deemed unduly discriminatory if a provider of the corresponding Wholesale Service charges a different rate to different operators for similar services provided under similar terms and conditions, unless this can be justified by differences in costs or expected costs, of providing the services.
- 7) A Controlled Wholesale Tariff shall be deemed unduly discriminatory, if a Vertically Integrated Operator providing the corresponding Wholesale Service, self-supplies its Downstream Operation at a lower cost than it charges other operators for that same or similar Wholesale Service.
- 8) When assessing the cost of self-supplying the relevant Wholesale Service referred in Sub-Article (7) in this Article, the Authority shall apply the forward-looking incremental cost methodology from Sub-Article (3) in this Article, to impute costs to the self-supplied Wholesale Service.

9. Pricing Principles for Retail Services with Controlled Tariffs

- 1) When the Authority reviews a filed Controlled Retail Tariff to ensure its lawfulness, the tariff shall pass either the non-predatory test or the margin squeeze test, and in addition, be not unduly discriminatory.
- 2) When assessing whether a Controlled Retail Tariff passes the non-predatory test, the Authority shall consider the following:
 - a) Whether the tariff, for the corresponding service, or service bundle, is below cost. If a tariff is equal or above cost, then the tariff passes the non-predatory test.
 - b) Use the Telecommunications Operator's current year costs, or where available, regulatory accounting costs, subject to reasonable adjustments if these are from a prior year, as the source of information to calculate the cost of a service.
 - c) Use any of the following cost modeling methods to establish the cost basis:
 - i) Fully allocated cost;
 - ii) Long-run incremental cost (LRIC); or,
 - iii) Long-run incremental cost plus (LRIC+), which allows for joint and common costs.
- 3) When assessing whether a Controlled Retail Tariff passes the Margin Squeeze test, the Authority shall consider the following:
 - a) Evaluate occurrence of a Margin Squeeze.
 - b) Assess whether there is a positive margin between the retail tariff and the cost of providing the Retail Service. A tariff passes a Margin Squeeze test if the difference between the retail tariff and the cost is positive.
 - c) Calculate the cost of the Retail Service, taking into account the cost of the necessary input purchased in the wholesale market, plus the Downstream Retail Cost.
 - d) Calculate the cost of providing a Retail Service using the Downstream Retail Cost of the vertically integrated Telecommunications Operator as a proxy for the Downstream Retail Cost of an efficient retail competitor.
 - e) Use the Telecommunications Operator's current year costs, or where available, regulatory accounting costs, subject to reasonable adjustments if these are from a prior year, as the source of information to calculate the Downstream Retail Cost of the vertically integrated Telecommunications Operator.
 - f) Use any of the following cost modelling methods to establish the cost basis of a Retail Service:
 - i) Fully allocated cost;
 - ii) Long-run incremental cost (LRIC); or,
 - iii) Long-run incremental cost plus (LRIC+), which allows for joint and common costs.

10. Undue Price Discrimination

Any Telecommunications Operator in a relevant retail market shall not charge different prices to customers or classes of customers, for similar services sold under similar terms and conditions, unless this can be justified by differences in the cost or expected cost, of providing the relevant service.

PART SIX REVIEW OF TARIFFS

11. Review of Tariffs

- 1) The Authority shall have the power to review and control tariffs of any licensed Telecommunications Operator pursuant to Article 46 of the Proclamation.
- 2) The Authority may, on its own motion, or in response to a petition filed by any interested party, initiate a proceeding to observe whether the tariffs of any Telecommunications Operator are lawful.
- 3) Where the Authority decides to initiate a proceeding to review a tariff, it shall follow the pricing principles described in Articles 8 and 9 of this Directive, depending on whether the review is for a wholesale or a retail tariff.
- 4) Without prejudice to Sub Article (2) of this Article, where the Authority decides to initiate a proceeding, it shall do so in accordance with the procedure established in Articles 35 through 38 of the Proclamation, and adhere to the following procedure:
 - a) Issue a Public Notice informing interested parties that it is initiating a regulatory proceeding to review and set a tariff to ensure its lawfulness.
 - b) The Public Notice shall be accompanied by a discussion paper, indicating the reason for the tariff review, and the approach the Authority intends to undertake to ensure that the tariff is lawful.
 - c) The Notice shall also include the period within which interested parties may submit comments along with filing requirements, and a timeframe for the public consultation.
 - d) The Authority shall give interested parties no less than fifteen (15) working days to respond and submit comments.
 - e) After receiving comments from interested parties, the Authority shall have no more than fifteen (15) working days to respond to the comments received and either:
 - i) Respond addressing each comment and render a final determination; or
 - ii) Respond addressing each comment, issue a second discussion paper, if needed, and give interested parties no less than fifteen (15) working days to submit comments, before rendering a final decision.
 - f) The Authority may, at its own discretion, allow more than two (2) rounds of comments from interested parties before rendering a final determination.
 - g) The Authority shall issue a written decision and shall state with particularity the reasons underlying its action.

PART SEVEN
ACCOUNT SEPARATION

12. Accounting Separation

- 1) Where the Authority has determined that a provider of a Wholesale Service has SMP in a relevant market for a Wholesale Service, and the provider is a Vertically Integrated Operator that also provides Retail Services, the Vertically Integrated Operator shall keep separate accounts, as if the Wholesale Service were in fact carried out by a legally independent company, so as to identify all elements of cost and revenue attributable to such services.
- 2) The Authority may, at its own discretion, adopt Directives prescribing how the account separation referred to in Sub-Article 1 of this Article shall be implemented.

PART EIGHT
PUBLICATION OF TARIFFS

13. Publication of Controlled Tariffs by The Authority

- 1) Any Telecommunications Operator that the Authority determines possesses SMP in one or more relevant product markets shall publish its tariff on its website.
- 2) The Authority shall publish on its website, or ensure that there is published, adequate and up-to-date information, on all approved Controlled Tariffs.

PART NINE
COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

14. Compliance

The Authority shall monitor a Telecommunications Operator's compliance with the provisions of the Proclamation and this Directive.

15. Enforcement

- 1) Where the Authority, consistent with the provisions of this Directive, the Proclamation, and other instruments that the Authority may issue, determines that a Telecommunications Operator has violated the provisions of this Directive, it shall impose remedies pursuant to Article 52 of the Proclamation, that shall include fines or restitution.
- 2) Without prejudice to Sub-Article (1) of this Article, the Authority's remedies and sanctions shall be guided by the Council of Ministers' Regulation issued pursuant to Article 52(6) of the Proclamation that determines the types of infractions that would result in license revocation, suspension, and other administrative measures and stipulate the penalties and the amount of fines to be paid.

PART TEN
MISCELLANEOUS PROVISIONS

16. Confidentiality

To the extent that information provided by Telecommunications Operators pursuant to this Directive is confidential, the Authority shall protect the confidentiality of such information.

17. Right of Appeal

Any decision taken or order issued by the Authority pursuant to the provisions in this Directive is subject to review and appeal in accordance with Articles 38 and 39 of the Proclamation.

18. Amendment

The Authority may, at any time it deems it necessary, amend this Directive by providing advance notice to all Licensees and conducting a stakeholder consultation process in line with the provisions of the Proclamation.

19. Effective Date

This Directive shall come into force on the 9th day of July 2021.

DONE AT ADDIS ABABA ON THE 9TH DAY OF JULY 2021

**ENGINEER BALCHA REBA
DIRECTOR GENERAL
ETHIOPIAN COMMUNICATIONS AUTHORITY**